

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 14 jourmada I 1444 – 8 décembre 2022

165^{ème} année

N° 135

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-77 du 8 décembre 2022, portant approbation d'un protocole financier conclu le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne 3438

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2022-934 du 8 décembre 2022, portant ratification d'un protocole financier conclu le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne 3439

Décret n° 2022-935 du 8 décembre 2022, portant ratification d'un protocole financier entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un don au profit de la République tunisienne 3439

Présidence du Gouvernement

Arrêtés de la commission nationale de lutte contre le terrorisme portant gel de biens et de ressources économiques	3440
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 7 décembre 2022, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation.....	3441
--	------

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 7 octobre 2022	3443
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 14 octobre 2022	3443
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 24 octobre 2022	3443

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-77 du 8 décembre 2022, portant approbation d'un protocole financier conclu le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne.

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé le protocole financier, annexé au présent décret-loi, conclu à Alger le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne.

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 décembre 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2022-934 du 8 décembre 2022, portant ratification d'un protocole financier conclu le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2022-77 du 8 décembre 2022, portant approbation du protocole financier conclu le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne,

Vu le protocole financier conclu à Alger le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le protocole financier conclu à Alger le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt au profit de la République tunisienne.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 décembre 2022.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret n° 2022-935 du 8 décembre 2022, portant ratification d'un protocole financier entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un don au profit de la République tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le protocole financier signé à Alger le 1^{er} décembre 2022 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un don au profit de la République Tunisienne.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le protocole financier entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un don au profit de la République tunisienne, annexé au présent décret, signé à Alger le 1^{er} décembre 2022.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 décembre 2022.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-221 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Melek Ben Ali Ben Romdhane Ben Maatouk, né le 10/06/1988, domicilié à 5 croisement Ben Taleb Rue Hamem Rmimi Tunis, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****513, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-222 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Ala Ben ElBechir Ben Ali Lemloun, né le 11/07/1993, domicilié à Elouersenin Ben Guerdane, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****640, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-223 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Anis Ben Gouider Ben Alarbi Abdelkabar, né le 07/02/1992, domicilié à Ben Guerdane, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****711, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-224 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Chefik Ben Mohamed Ben Mohamed Ayadi, né le 21/01/1963, domicilié à Sakit Adayer Sfax, de nationalité tunisienne/ irlandaise, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****931, et détenteur d'un passeport tunisien n°w 271112 et d'un passeport irlandais n°3481786 PE, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-225 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Jamel Eddine Ben Ibrahim Ben Salah Kharoubi, né le 21/02/1962, domicilié à 89 avenue Farhat Hached Boumerdes Mahdia, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****850, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-226 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Sofien Ben Khelifa Ben Hssine Jebril, né le 24/12/1979, domicilié à avenue Omar Ibn Khatab Boumerdes Mahdia, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****611, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-227 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommée Wissal Bent Mohamed Ben Abdessallem Edous, née le 04/12/1990, domiciliée à avenue Ibn Rochd Boumerdes Mahdia, de nationalité tunisienne, détentrice de la carte d'identité nationale n° *****069, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-228 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommée Hanen Bent Ridha Ben Sassi Cheyab, née le 22/05/1989, domiciliée à 16 rue Andhar Kef, de nationalité tunisienne/française, détentrice d'un passeport tunisien n°r352502, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-229 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Ayoub Ben Abdellatif Berayes, né le 11/02/1982, domicilié à rue Moussa Ben Noussair Manzel Bourguiba Bizerte, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****742, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2022-230 du 6 décembre 2022.

Est renouvelé le gel des biens et ressources économiques du nommé Khelifa Ben Ali Ben Abderahmen Ben Ina, né le 15/06/1966, domicilié à cité erriadh Sousse, de nationalité tunisienne, détenteur de la carte d'identité nationale n° *****968, pour une période de six mois renouvelables.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 7 décembre 2022, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, notamment son article 16,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019 portant organisation du ministère des affaires foncières,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021 portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant nomination des membres du Gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation créée dans chaque gouvernorat par l'article 16 de la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, ci-après désignée « la commission ».

Art. 2 - La commission est composée:

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire compétent en matière foncière : président,

- d'un représentant du gouverneur : membre,

- du directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou celui qui le supplée : membre,

- du directeur régional de l'Office de la topographie et du cadastre ou celui qui le supplée: membre,

- d'un représentant du ministère, de la collectivité locale ou de l'entreprise bénéficiaire de l'expropriation : membre,

- d'un représentant de la direction générale d'expertises : membre,

- d'un représentant de la conservation de la propriété foncière : membre,

- d'un représentant de la municipalité ou des municipalités dans la circonscription de laquelle se trouve l'immeuble faisant l'objet d'une expropriation : membre.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile pour exprimer un avis sans droit au vote.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des ministres, des gouverneurs, des présidents des municipalités et des chefs des entreprises intéressés.

Art. 3 - La commission se réunit au siège du gouvernorat sur convocation de son président. Ses membres sont convoqués par tout moyen laissant une trace écrite.

La commission ne peut se réunir qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission sera convoquée de nouveau dans un délai ne dépassant pas sept jours. Dans ce cas, la commission se réunit quelque soit le nombre des présents.

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4 - Dès qu'elle est saisie du dossier de l'expropriation, la commission ordonne le maître de l'ouvrage de charger l'Office de la topographie et du cadastre ou des géomètres d'établir les plans de morcellement définitifs des immeubles dont l'expropriation partielle est envisagée et les plans définitifs concernant les immeubles non immatriculés.

Art. 5 - La commission renvoie chaque accord conclu à la partie expropriante pour finaliser les procédures de règlement amiable et dès que ses travaux sont clos, son président transmet à la partie expropriante un rapport définitif et motivé de ses travaux accompagné d'un certificat établissant l'affichage et la publicité et une copie du registre d'enquête.

Art. 6 - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières territorialement compétente.

Art. 7 - Chaque maître d'ouvrage d'un projet, fixe les dépenses nécessaires à la commission pour l'accomplissement de ses missions par les crédits alloués au projet public, afin d'assurer tous les moyens logistiques nécessaires, la formation de ses membres et l'amélioration de leurs capacités dans les domaines liés à la régularisation de la situation du projet, sur proposition du président de la commission.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2022.

*Le ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières*

Mohamed Rekik

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 7 octobre 2022⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 14 octobre 2022⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 24 octobre 2022⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.